

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6092/2538

บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช ผู้
จำหน่าย โตโยต้า จำกัด

นาย ศักดิ์ ลีลาอุดม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 369, มาตรา 383, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา
562

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 172

เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วย่อมมีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะ
ดังที่เป็นอยู่เดิมแต่ไม่มีผลกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแก่กันตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391และมาตรา392บัญญัติ
ว่าการชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
มาตรา369กล่าวคือให้นำมาตรา369ว่าด้วยการชำระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทนมาใช้
บังคับโจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้จ่าย
ทรัพย์สินได้แม้ตามคำฟ้องโจทก์เรียกร้องมาเป็นค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระแต่เมื่อคำฟ้อง
บรรยายมาว่าการที่จำเลยผิดนัดผิดสัญญาต่อโจทก์จนกระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญา
และยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนมาดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายกล่าวคือ
ตลอดเวลาตั้งแต่ทำสัญญาเช่าซื้อจนกระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถยนต์คืนมา
นั้นจำเลยเป็นผู้ครอบครองใช้รถยนต์ที่เช่าซื้ออันเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยจำเลย
ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2533ถึงงวดที่12วัน
ที่4กันยายน2534ซึ่งคำนวณแล้วจำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อเป็นเงิน652,584บาทถือได้

ว่าโจทก์ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์สินของโจทก์ มาตลอดเวลาที่จำเลยยังครอบครองทรัพย์สินของโจทก์อยู่ด้วยดังนี้ศาลจึงมีอำนาจ พิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้และค่าเสียหายเช่นนี้ศาลอาจกำหนดตาม ที่เห็นสมควรได้ไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142 เมื่อกรณีเป็นที่เห็นได้ว่า จำเลยมีส่วนนำรถยนต์ที่เข้าซื้อไปใช้โดยมิชอบไม่สงวนทรัพย์สินเสมอกับวิญญูชนจะ พึ่งสงวนทรัพย์สินของตนเองเป็นเหตุให้รถยนต์ชำรุดเสียหายจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใน ส่วนที่รถยนต์ขายได้ราคาต่ำลงมาเนื่องจากความชำรุดเสียหายดังกล่าวตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา562ทั้งข้อตกลงในสัญญาเข้าซื้อตามสำเนาหนังสือ สัญญาเข้าซื้อรถยนต์ก็ระบุว่าเมื่อสัญญาเข้าซื้อสิ้นสุดลงถ้าปรากฏว่ารถยนต์ที่เข้าซื้อ ตกอยู่ในสภาพเสื่อมเหลือมูลค่าเป็นเงินไม่คุ้มกับค่าเข้าซื้อที่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ หมดตามสัญญารวมกับหนี้สินอื่นๆที่จำเลยยังคงค้างชำระอยู่จำเลยจะต้องรับผิดชอบ ชำระเงินที่ยังขาดอยู่เป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์จนครบถ้วนด้วยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบ ค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่เข้าซื้อให้แก่โจทก์ ตามหนังสือสัญญาเข้าซื้อรถยนต์ระบุว่า"ถ้า ผู้เข้าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อตามจำนวนและสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ หรือไม่ชำระค่าเสียหายและหรือหนี้สินอื่นใดที่ผู้เข้าซื้อต้องรับผิดชอบต่อบริษัทผู้เข้า ซื้อจะต้องรับผิดชอบเสียดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละสิบเจ็ดต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จอีกด้วย"ดังนี้ข้อสัญญาดังกล่าวไม่ รวมถึงหนี้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์สินค่าเสียหายดังกล่าวนี้ โจทก์คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา224เท่านั้นส่วนค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่เข้าซื้อนั้นเป็นหนี้ที่จำเลย จะต้องชำระตามข้อตกลงในสัญญาแต่ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยในค่าเสียหายดังกล่าวนี้ เป็นวิธีกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าวิธีหนึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับถ้า กำหนดไว้สูงเกินส่วนศาลอาจลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2533 จำเลยได้เข้าซื้อรถยนต์จากโจทก์ 1 คัน ราคา 1,605,160 บาท ชำระค่าเช่าซื้อในวันทำสัญญา 300,000 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระ 24 งวด งวดละเดือน งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 23 ชำระงวดละ 54,382 บาท งวดสุดท้ายชำระ 54,374 บาท จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์เลยติดต่อกัน 12 งวด โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาและยึดรถยนต์คืนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534 แต่รถยนต์อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเสียหายมาก โจทก์ได้รับความเสียหายคือค่าเช่าซื้อที่จำเลยค้าง 652,584 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเจ็ดต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 97,071.60 บาท และค่าเสื่อมราคา 74,000 บาท รวมเป็นเงิน 823,655.60 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 823,655.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเจ็ดต่อปี ของต้นเงิน 726,584 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตามฟ้องไปจากโจทก์จริง แต่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะผู้ที่ลงนามกระทำแทนโจทก์ในหนังสือสัญญาเช่าซื้อลงนามโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือมอบอำนาจจะเป็นลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้องแท้จริงหรือไม่จำเลยไม่รับรอง โจทก์คิดดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนด สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ รถยนต์ที่เช่าซื้ออยู่ในสภาพเรียบร้อยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมราคาฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่เช่าซื้อจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 314,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2533 จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า แบบเก๋ง 4 ประตู ไปจากโจทก์ 1 คันราคา 1,605,160 บาท ชำระค่าเช่าซื้อในวันทำสัญญา300,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น 24 งวดงวดละเดือนชำระทุกวันที่ 4 ของเดือน งวดที่ 1 ชำระภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2533 งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 23 ชำระงวดละ54,382 บาท งวดสุดท้ายชำระ 54,374 บาท ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ติดต่อกัน12 งวด โจทก์บอกเลิกสัญญาและจำเลยคืนรถยนต์ให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534

ปัญหาว่าจำเลยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์ให้แก่โจทก์เพียงใดหรือไม่ที่จำเลยฎีกาว่า ความเสียหายในส่วนนี้ไม่มีประเด็นน่าสืบและยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จะพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าใช้ทรัพย์240,000 บาท นอกจากนั้นมูลหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระกับค่าใช้ทรัพย์ที่เช่าซื้อก็เป็นมูลหนี้ที่แตกต่างกันและเป็นการพิพากษาเกินคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องนั้นเห็นว่า เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว ย่อมมีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ไม่มีผลกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแก่กัน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391

และมาตรา 392 บัญญัติว่า การชำระหนี้ของกลุ่มสัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 369 กล่าวคือ ให้นำมาตรา 369 ว่าด้วยการชำระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทนมาใช้บังคับ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์ได้แม้ตามคำฟ้องโจทก์เรียกร้องมาเป็นค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระแต่เมื่อคำฟ้องบรรยายมาว่า การที่จำเลยผิดนัดผิดสัญญาต่อโจทก์จนกระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนมาดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายกล่าวคือตลอดเวลาตั้งแต่ทำสัญญาเช่าซื้อจนกระทั่งโจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถยนต์คืนมานั้น จำเลยเป็นผู้ครอบครองใช้รถยนต์ที่เช่าซื้ออันเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ งวดแรกวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ถึงงวดที่ 12 วันที่ 4 กันยายน 2533 (ที่ถูกเป็น 2534) ซึ่งคำนวณแล้ว จำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อเป็นเงิน 652,584 บาท ถือได้ว่าโจทก์ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์ของโจทก์มาตลอดเวลาที่จำเลยยังครอบครองทรัพย์ของโจทก์อยู่ด้วย ดังนั้นศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ และค่าเสียหายเช่นนี้ศาลอาจกำหนดตามที่เห็นสมควรได้ ไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 แต่อย่างใดที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์ 240,000 บาท นั้น เหมาะสมแล้ว

ปัญหาว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทก์เพียงใดหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่สามารถนำสืบให้เห็นความเสียหายที่แท้จริงได้ว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อเสียหายแค่ไหนอย่างไร โจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงจะถือว่าโจทก์ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ไม่ได้นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า จากคำเบิกความของพยานโจทก์ประกอบกับคำเบิกความของจำเลยได้ความว่าจำเลยใช้รถยนต์ที่เช่าซื้ออยู่เป็นเวลา 1 ปี และรถยนต์นั้นขายไปได้ราคาเพียง 900,000-980,000 บาท เท่านั้นกรณีเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยมีส่วนนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปใช้โดยมิชอบ ไม่สงวน

ทรัพย์สินเสมอกับวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง เป็นเหตุให้รถยนต์ชำรุดเสียหาย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในส่วนที่รถยนต์ขายได้ราคาต่ำลงมาเนื่องจากความชำรุดเสียหายดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 562 ทั้งข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อตามสำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 17 วรรคสุดท้ายระบุว่าเมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง ถ้าปรากฏว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อตกอยู่ในสภาพเสื่อมเหลือมูลค่าเป็นเงินไม่คุ้มกับค่าเช่าซื้อที่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระทั้งหมด ตามสัญญารวมกับหนี้สินอื่น ๆ ที่จำเลยยังคงค้างชำระอยู่จำเลยจะต้องรับผิดชอบเงินที่ยังขาดอยู่เป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์จนครบถ้วนด้วย จำเลย จึงต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทก์ ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยชำระจำนวน 74,000 บาท เหมาะสมแล้ว

ปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยหรือไม่เพียงใดที่จำเลยฎีกาว่าเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันข้อสัญญาเกี่ยวกับดอกเบี้ยย่อมหมดไปโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยได้อีกนั้น พิเคราะห์แล้วตามสำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 5 ระบุว่า"ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามจำนวนและเวลาและสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้หรือไม่ชำระค่าเสียหาย และหรือหนี้สินอื่นใดที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบเสียดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละสิบเจ็ดต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จอีกด้วย" เห็นว่า ข้อสัญญาดังกล่าวไม่รวมถึงหนี้ค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดประโยชน์หรือค่าใช้ทรัพย์สินค่าเสียหายดังกล่าวนี้โจทก์คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 เท่านั้น ส่วนค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่เช่าซื้อนั้นเป็นหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระตามข้อตกลงในสัญญา แต่ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยในค่าเสียหายดังกล่าวนี้ เป็นวิธีกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าวิธีหนึ่ง มีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับถ้ากำหนด ไว้สูงเกินส่วน ศาลอาจ

ลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์ได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ